

Sicherheiten und Auszahlung formal korrekt bearbeiten

*Kreditsicherheiten prüfen, Auszahlungsvoraussetzungen sicherstellen,
Mängel erkennen*

Bevor ein Kredit ausgezahlt wird, müssen Sicherheiten ordnungsgemäß bestellt und alle Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sein – hier entscheidet sich, ob das Engagement formal sauber ist. Aufbauend auf der Kreditaktenführung lernen Sie, gängige Sicherheiten und ihre Unterlagen zuzuordnen, die formale Bestellung zu prüfen und eine Auszahlung freigabereif vorzubereiten. Danach erkennen Sie Mängel und Risiken und eskalieren sie an die richtige Stelle.

KOMPETENZFELD	KOMPETENZSTUFE	DAUER	VERSION
K-A01 Auftrags- & Kreditsachbearbeitung	Eigenständige Assistenz	90 Min.	v0.1

Benötigte Materialien

- Musterunterlagen „Bau Musterregion GmbH“ (ausgedruckt oder digital, 1 Set je TN): enthält Kreditvertrag, Grundschuldbestellung, Grundbuchauszug (mit 2. Rang), Bürgschaftserklärung, § 18-Unterlagen – bewusst mit zwei Mängeln versehen
- Arbeitsblätter AB-1 bis AB-5 (ausgedruckt, 1 Set je TN)
- Flipchart mit vorbereiteter Übersicht: „Sicherheiten – formale Bestellung – Werthaltigkeit“ (3 Spalten)
- Moderationskarten (2 Farben: grün = erfüllt, rot = offen/mangelhaft) für die Plenumsbesprechung Phase 4
- **Grundbuchauszug-Handout** (Pflichtmaterial, ausgedruckt 1 Seite je TN): vereinfachter Auszug mit Abteilungen I, II, III; Abt. III zeigt zwei Einträge: Eintrag Nr. 1 (Fremdbank, 250 TEUR, Rang 1) und Eintrag Nr. 2 (VR-Bank Musterregion eG, 900 TEUR, Rang 2) mit dem Vermerk „Rang 2 = VR-Bank Musterregion eG wird nach der Fremdbank befriedigt.“ Dient als Leseanker für TN ohne Grundbuchvorkenntnisse.

Detaillierter Ablaufplan (Präsenz 90 Minuten)

Zeit	Phase	Inhalt	Methode
00:00–00:05	Begrüßung & Einstieg	Tagesziel: „Nach 90 Minuten erkennen Sie jeden formalen Mangel, bevor die Auszahlung geht – und wissen, was Sie damit tun.“ Kurze Anknüpfung an VA01 (Kreditakte): Was kam seitdem in der Praxis vor?	Plenum
00:05–00:20	Theorie-Input 1: Sicherheitenarten und ihre Unterlagen	Tabelle der fünf Sicherheitentypen (Folie/Flipchart). Schwerpunkt: Grundschuld (Rang im Grundbuch) und Bürgschaft (Schriftform § 766 BGB). Aktivierungsfrage: „Welche Sicherheit ist in Ihrem Haus am häufigsten?“	Kurzvortrag + aktivierendes Fragen
00:20–00:30	Theorie-Input 2: Auszahlungsvoraussetzungen und Kompetenzgrenzen	Die sechs typischen Voraussetzungen vor Auszahlung. Klare Botschaft: Assistenz erkennt, dokumentiert, eskaliert – entscheidet nicht. Hinweis auf MaRisk BTO 1.2 (Funktionstrennung, BaFin 2023 ^{Q030}).	Kurzvortrag + Frage-Antwort

Zeit	Phase	Inhalt	Methode
00:30–00:35	Fallübergabe	Vorstellen der Bau Musterregion GmbH (Kurzbeschreibung, Kreditvolumen 900 TEUR). Aufgabe erläutern: „Ist diese Auszahlung freigabereif?“ Unterlagen ausgeben.	Plenum
00:35–00:55	AB-1 bis AB-3 in Einzel-/Partnerarbeit	TN ordnen Sicherheiten zu (AB-1, 5 Min. Einzelarbeit), prüfen Auszahlungsvoraussetzungen (AB-2, 8 Min. Einzelarbeit), benennen Mängel (AB-3, 7 Min. Partnerarbeit). Trainer geht durch den Raum, beobachtet ohne einzugreifen.	Einzel-/Partnerarbeit
00:55–01:10	Plenumsbesprechung AB-1 bis AB-3	Ergebnisse vorstellen: Was haben die TN als Mängel identifiziert? Moderationskarten an Flipchart (grün / rot). Kernbefund herausarbeiten: Grundsschuld formell vorhanden, aber 2. Rang; Eigenmittelnachweis fehlt. Beides blockiert die Auszahlung.	Moderierte Diskussion
01:10–01:20	AB-4 & AB-5	Eskalation strukturieren (AB-4, 5 Min. Partnerarbeit): Wer erhält was? Dann Prüfkarte AB-5 als Werkzeug besprechen (5 Min. Plenum): Wie nutze ich sie täglich?	Partnerarbeit + Plenum
01:20–01:27	Reflexion & Transfer	Reflexionsfragen aus Abschnitt 4.4: Fragen 1 und 3 kurz im Plenum besprechen (ca. 3–4 Min.). Kernbotschaft: Eskalieren ist Kompetenz, nicht Schwäche.	Plenumsgespräch

Zeit	Phase	Inhalt	Methode
01:27–01:30	Abschluss & Ausblick	Prüfkarte AB-5 als „Werkzeug für die nächste Auszahlung“ übergeben. Transferaufgabe aktiv einführen: TN Sec 5.1 im Handout aufschlagen lassen (30 Sekunden). Tabellenfelder kurz kommentieren: „Das sind die zwei Auszahlungen, die Sie in den nächsten 30 Tagen mit AB-5 prüfen. Tragen Sie ein: Fall, offene Punkte, mit wem geklärt, Ergebnis. Falls Sie VA04 besuchen, bringen Sie das ausgefüllt mit – wir besprechen dort kurz, was Sie gefunden haben.“ Ausblick: Fristensteuerung und Wiedervorlage in VA04.	Plenum

Trainer-Hinweis Zeitpuffer: Wenn die Plenumsbesprechung Phase 4 länger dauert (typisch bei Gruppen mit heterogener Erfahrung im Grundbuchrecht), AB-4 als Partneraufgabe vergeben und das Ergebnis nur exemplarisch im Plenum vorstellen. Die fünf Minuten Puffer liegen in der Reflexionsphase (01:20–01:27). Die Prüfkarte AB-5 kann in diesem Fall ohne moderierte Besprechung übergeben werden – sie ist als selbsterklärendes Werkzeug konzipiert.

Moderationshinweise

Einstiegsanknüpfung (Phase 1): Bezug zu VA01 herstellen: „Was ist Ihnen seit dem letzten Modul aufgefallen – gab es eine Auszahlung, bei der etwas gefehlt hat?“ Antworten stichwortartig notieren. Falls VA01 zeitlich weit zurückliegt oder nicht alle TN VA01 besucht haben: kurze Abfrage nach bekannten Sicherheitenarten, um das Vorwissen zu kalibrieren.

Grundschuld und Rang (Phase 2): Der Grundbuchaufbau (Abteilungen I, II, III) ist vielen Innendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeitern nicht geläufig. Die Visualisierung eines vereinfachten Grundbuchauszugs mit zwei Gläubigern in Abt. III hilft, den Rangbegriff konkret zu machen. Kernbotschaft: „Rang 2 ist nicht falsch – aber wenn Rang 1 vereinbart war, ist Rang 2 ein Mangel, der zu klären ist.“

Regieanweisung: Zu Beginn von Phase 2 (Theorie-Input 1, ca. Minute 00:05) Grundbuchauszug-Handout austeilten. TN kurz Zeit geben, die zwei Einträge in Abt. III zu lesen. Dann führen: „Sie sehen: Eintrag Nr. 1 ist die Fremdbank, Eintrag Nr. 2 sind wir. Das bedeutet: Im Verwertungsfall wird die Fremdbank zuerst bedient. Was bleibt dann noch für uns?“ Antworten sammeln, dann Kernbotschaft festigen.

Kompetenzgrenze klar setzen (Phase 2): Direkt adressieren: „Wer entscheidet, ob wir eine Auszahlung anhalten?“ – Antwort: Berater oder Marktfolge. „Was ist Ihre Aufgabe?“ – Mangel

erkennen, dokumentieren, eskalieren. Diese Klarheit verhindert sowohl Überverantwortung (Assistenz hält eigenständig zurück) als auch Unterverantwortung (Assistenz schaut weg).

Fallarbeit (Einzel-/Partnerarbeit): Ruhe halten, nicht vorzeitig eingreifen. TN auf Dreyfus-Stufe 3 arbeiten konzentriert, wenn sie Ruhe und konkrete Unterlagen haben. Erst bei erkennbarer Ratlosigkeit orientierende Frage stellen: „Schauen Sie in den Grundbuchauszug – was steht dort unter Abt. III, und wie viele Einträge gibt es?“

Plenumsbesprechung (Phase 00:55–01:10): Nicht sofort die Lösung nennen. Erst fragen: „Was haben Sie als Mangel identifiziert?“ Ergebnisse sammeln. Häufiges Muster: TN benennen den fehlenden Eigenmittelnachweis sofort, übersehen aber den Rang. Den Rang als zweiten Schritt gezielt einfordern: „Ist die Grundschild werthaltig genug? Warum, warum nicht?“

AB-5-Besprechung (Phase 01:10–01:20): Wenn die Prüfkarte besprochen wird, Spalte 4 explizit ansprechen: „AB-5 zeigt Ihnen, ob etwas fehlt. Wer es klärt – das steht in Spalte 4. Das ist der Unterschied zwischen einem Befund und einer Eskalation.“ Verdeutlichen: Ein Befund ohne Eskalationsadressat ist kein abgeschlossener Arbeitsschritt.

Plenumsbesprechung – Erfahrungswissen aus der Gruppe (Phase 00:55–01:10): Wenn erfahrene Teilnehmende praxisnah differenzieren (z. B. Dokumentationsmangel vs. Kundennachweis; Auflagen stehen in Beschlusspunkt 7 und werden oft nicht gelesen; Mängel immer schriftlich, nie mündlich eskalieren), diese Aussagen ausdrücklich bestätigen und an Flipchart oder als Merksatz für alle festhalten: „Das ist eine wichtige Unterscheidung. Notieren Sie das bitte in Ihren Unterlagen.“ Erfahrungswissen aus der Gruppe ist didaktisch genauso wertvoll wie der Trainer-Input.

Reflexionsphase – Erfahrungswissen sichern (Phase 01:20–01:27): Gesprächsbeiträge aus der Gruppe, die über das Modulkript hinausgehen und korrekt sind, aktiv aufgreifen und für alle zusammenfassen. Beispiel: „Wir haben gerade gehört, dass Mängel immer schriftlich eskaliert werden – warum ist das so?“ Antwort festhalten. Erfahrene TN sind in dieser Phase Multiplikatoren; ihre Beiträge nutzen, statt übergehen.

Erwartete Teilnehmerreaktionen

Situation	Typische Reaktion	Empfohlener Umgang
Frage: „Muss ich wirklich den Grundbuchauszug selbst lesen?“	Unsicherheit über Zuständigkeit	„Ja – nicht um ihn juristisch zu bewerten, aber um zu erkennen, ob der vereinbarte Rang eingetragen ist. Das ist Ihre Prüfaufgabe. Die Bewertung, was das für den Kredit bedeutet, liegt bei Marktfolge oder Berater.“
TN findet nur einen der beiden Mängel (Eigenmittelnachweis, nicht den Rang)	Prüfung zu oberflächlich	„Schauen Sie nochmals in AB-2, Zeile 2. Was steht zum Rang der Grundschild – und was war laut Kreditbeschluss vereinbart?“ TN auf den Widerspruch lenken.

Situation	Typische Reaktion	Empfohlener Umgang
Skepsis: „Das macht bei uns agree – die Akte ist grün.“	System-Vertrauen vs. inhaltliche Prüfung	„agree zeigt, ob ein Dokument hinterlegt ist – nicht, ob der Inhalt dem Kreditbeschluss entspricht. Ein 2. Rang kann im System ‚grün‘ erscheinen und ist trotzdem ein Mangel.“
Frage: „Darf ich die Auszahlung eigenständig anhalten?“	Unsicherheit über Kompetenzgrenze	„Nein – das entscheidet der Berater oder die Marktfolge. Ihre Aufgabe: Mangel sauber dokumentieren und sofort eskalieren. Die Entscheidung liegt dann nicht mehr bei Ihnen.“
Erfahrene TN: „Bei uns klärt das der Berater, wir schicken nur weiter.“	Unterschiedliche Hausstandards	„Das kann hausindividuell unterschiedlich sein. Entscheidend ist, dass jemand im Prozess prüft – und dass Sie wissen, was zu prüfen ist und was dabei auffallen kann.“
Frage: „Was mache ich, wenn der Berater sagt: ‚Rang 2 ist uns egal, zahl aus?‘“	Kompetenzgrenze unklar, Unsicherheit über Verantwortung	„Kompetenzgrenze bestätigen: Das ist seine Entscheidung und seine Verantwortung. Ihre Aufgabe: Mangel schriftlich dokumentieren – ‚Berater XY hat entschieden, Rang-2-Grundschild trotz Abweichung vom Kreditbeschluss zu akzeptieren, Datum.‘ Diesen Vermerk in die Akte. Damit ist die Entscheidung transparent und nachvollziehbar – und Sie sind nicht in der Haftung.“
TN prüft Vertretungsbefugnis des Bürgen und benennt das als dritten Mangel.	Erweiterung über das Fallziel hinaus	„Validieren: ‚Richtig beobachtet – Vertretungsbefugnis ist immer zu prüfen. Das gehört zur Vollständigkeitsprüfung der Bürgschaft.‘ Dann abgrenzen: ‚Im heutigen Fall nehmen wir es als Hinweis mit – für die Übung konzentrieren wir uns auf die zwei klar angelegten Mängel.‘ Punkt für Plenumsbesprechung vormerken.“

Feedbackbogen (Kirkpatrick Level 1: Reaktion)

Modul VA02 · Sicherheiten und Auszahlung formal korrekt bearbeiten · FKB Campus

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft voll zu). Ihre Angaben sind anonym und helfen dabei, das Modul weiterzuentwickeln.

Nr.	Aussage	1	2	3	4	5
1	Die Inhalte dieses Moduls sind für meinen Berufsalltag im Innendienst direkt relevant.					
2	Der Praxisfall (Bau Musterregion GmbH) hat mir geholfen, die typischen Mängel bei Sicherheiten und Auszahlung zu verstehen.					
3	Die Prüfkarte „Auszahlung freigabereif?“ (AB-5) ist ein nützliches Werkzeug für meinen Arbeitsalltag.					
4	Die Erläuterungen zum Grundbuch und zum Rang der Grundschuld waren verständlich.					
5	Die Anforderungen aus § 766 BGB (Schriftform der Bürgschaft) und MaRisk wurden klar erklärt.					

Nr.	Aussage	1	2	3	4	5
6	Die Kompetenzgrenzen (was Assistenz prüft, was Berater/Marktfolge entscheidet) wurden klar herausgearbeitet.					
7	Die Erklärungen des Trainers / der Trainerin waren klar und verständlich.					
8	Ich würde dieses Modul einer Kollegin oder einem Kollegen empfehlen.					

Was hat besonders gut gefallen?

Was sollte verbessert werden?

Wissenstest (Kirkpatrick Level 2: Lernen)

Zeitvorgabe: ca. 10 Minuten · ohne Hilfsmittel

Frage 1: Welche Aussage zur Bürgschaft ist korrekt?

- a) Eine Bürgschaft ist formfrei wirksam, solange der Bürge unterschrieben hat.
- b) Die Bürgschaftserklärung des Bürgen muss schriftlich erteilt werden (§ 766 BGB); fehlt die Schriftform, ist sie nichtig.
- c) Die Schriftformvorgabe für Bürgschaften gilt nur bei Krediten über 750.000 EUR.
- d) Eine Bürgschaft ohne Schriftform ist zwar anfechtbar, aber zunächst wirksam.

Frage 2: Die Grundschild ist im Grundbuch in Abteilung III an zweiter Stelle eingetragen. Im Kreditbeschluss war erstrangige Besicherung vereinbart. Was ist die richtige Reaktion?

- a) Auszahlung durchführen – die Grundschild ist eingetragen, also vorhanden.
- b) Den Kreditvertrag anpassen, sodass 2. Rang als Sicherheit gilt.
- c) Den Mangel dokumentieren und vor der Auszahlung an Berater und Marktfolge eskalieren.
- d) Den Grundbuchauszug erneut anfordern, da er veraltet sein könnte.

Frage 3: Nennen Sie drei typische Auszahlungsvoraussetzungen, die im Innendienst zu prüfen sind.

- _____
- _____
- _____

Frage 4: Erläutern Sie in zwei bis drei Sätzen: Was ist die Aufgabe der Vertriebsassistenten bei der Auszahlungskontrolle – und was ist sie ausdrücklich nicht?

Frage 5: Im Fall Bau Musterregion GmbH liegen zwei kritische Mängel vor, die eine Auszahlung blockieren. Benennen Sie beide und erläutern Sie je in einem Satz, warum sie relevant sind.

Mangel 1: _____

Relevanz: _____

Mangel 2: _____

Relevanz: _____

Frage 6: Warum reicht es nicht aus, dass eine Grundschild im Grundbuch „eingetragen“ ist? Nennen Sie einen konkreten Aspekt, den der Innendienst zusätzlich prüfen muss.

Trainer-Hinweis (Musterlösungen):

F1: b | F2: c | F3 (drei aus): Kreditvertrag rechtsverbindlich unterschrieben · Sicherheiten bestellt und im vereinbarten Rang nachgewiesen · § 18-Unterlagen vollständig · Auflagen aus dem Kreditbeschluss erfüllt · Grundbuch ohne belastende Vermerke (Löschungs-/Auflassungsvormerkung, ZV-Vermerk) | F4: Die Assistenz prüft, ob alle Voraussetzungen vorliegen, dokumentiert offene Punkte und eskaliert an Berater oder Marktfolge. Sie entscheidet nicht selbst, ob eine Auszahlung angehalten wird – das ist Aufgabe des Beraters oder der Marktfolge. | F5: Mangel 1: Grundschild nur im 2. Rang (vereinbart war erstrangige Besicherung) – der 2. Rang schmälert die effektive Sicherheit erheblich, da im Verwertungsfall der erstrangige Gläubiger vorgeht. Mangel 2: Fehlender Eigenmittelnachweis – die Auflage aus dem Kreditbeschluss ist nicht erfüllt, die Auszahlungsbedingung ist offen. | F6: Es muss zusätzlich der Rang geprüft werden – im Grundbuch kann eine Grundschild eingetragen sein und trotzdem im 2. oder späteren Rang stehen, wenn ein anderer Gläubiger vorrangig eingetragen ist. Formales Vorhandensein und tatsächliche Werthaltigkeit sind zwei getrennte Prüfschritte.

Beobachtungskriterien für Führungskräfte (Kirkpatrick Level 3: Verhalten)

Beobachtungszeitraum: 4 Wochen nach Seminarteilnahme

Nr.	Verhaltensanker	nie	gelegentlich	regelmäßig
V-1	Die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter ordnet Kreditsicherheiten korrekt ihren Bestellsunterlagen zu und prüft, ob die nötigen Nachweise vollständig vorliegen.			
V-2	Der Rang einer Grundschild wird anhand des Grundbuchauszugs geprüft und mit dem Kreditbeschluss abgeglichen; Abweichungen werden dokumentiert und eskaliert.			
V-3	Vor jeder Auszahlung wird anhand der Prüfkarte (AB-5) systematisch geprüft, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind; offene Punkte werden mit Frist und Eskalationsadressat dokumentiert.			

Nr.	Verhaltensanker	nie	gelegentlich	regelmäßig
V-4	Mängel werden nicht eigenständig behoben oder übergangen, sondern mit einer klaren Beschreibung an Berater oder Marktfolge weitergegeben.			
V-5	Die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter kann die Kompetenzgrenze benennen: Was prüft und eskaliert sie/er – was entscheidet der Berater oder die Marktfolge?			

Transforgespräch geführt am: _____

Wesentliche Beobachtungen: _____

Vereinbarte nächste Schritte: _____

Trainer-Hinweis: Das Beobachtungsformular unmittelbar nach dem Seminar mit kurzer mündlicher Einweisung an die Führungskraft übergeben. V-1 bis V-3 sind direkt im Arbeitsalltag beobachtbar (Vollständigkeit und Rang bei Auszahlungsvorgängen); V-4 und V-5 eignen sich für ein kurzes Feedbackgespräch. Befunde fließen in das Mitarbeitergespräch ein (Kirkpatrick, 1994^{Q006}, Level 3). Besonderes Augenmerk auf V-4: Überverantwortung (Assistenz hält eigenständig zurück) und Unterverantwortung (Assistenz meldet nicht) sind beide Risiken; das Soll-Verhalten liegt dazwischen.

ABSCHNITT

Anhang A: Musterlösungen & Trainer-Hinweise

Diese Inhalte gehören zu den Arbeitsblättern der Teilnehmerunterlagen (Sektion 4), werden dort aber herausgefiltert – sie stehen nur im Trainerhandbuch zur Verfügung.

AB-2 MUSTERLÖSUNG (TRAINER-VERSION)

Erfüllt: Kreditvertrag (✓), Bürgschaft (✓), § 18 (✓). **Offen:** Grundschild nur im **2. Rang** (vereinbart war werthaltige Besicherung; der 1. Rang der Fremdbank schmälert die Sicherheit erheblich) und **fehlender Eigenmittelnachweis** (Auflage). **Auszahlung ist nicht freigabereif.** Beide Punkte sind zu dokumentieren und an Berater sowie Marktfolge zu eskalieren: Rang/Besicherung muss mit Berater und Marktfolge geklärt werden (ggf. Rangrücktritt, Nachbesicherung); Eigenmittelnachweis ist beim Kunden anzufordern. **Die Entscheidung, die Auszahlung anzuhalten, treffen Berater oder Marktfolge – nicht die Assistenz eigenständig.**

Kernbefund: Formal „vorhanden“ reicht nicht – die **Qualität** der Sicherheit (Rang) und die **Auflagenerfüllung** entscheiden. Der 2. Rang ist der typische, leicht zu übersehende Mangel. Die Assistenz erkennt ihn, dokumentiert ihn und eskaliert – die Freigabeentscheidung liegt beim Berater oder der Marktfolge.

***Trainer-Hinweis:** Der Rang ist der Lernkern. Viele prüfen nur „Grundschild eingetragen: ja“ und übersehen den Rang. Betonen: Es geht nicht um juristische Bewertung (das ist Marktfolge/Recht), sondern ums Erkennen und Eskalieren des offenen Punkts. Ebenso wichtig: Klarstellen, dass die Assistenz nie eigenständig eine Auszahlung zurückstellt – sie informiert und eskaliert, die Entscheidung trifft der Berater oder die Marktfolge.*